

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1051/2538

พนักงานอัยการจังหวัดจันทบุรี กับพวก

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางสาว กัญทิมา วีรนนท์ กับพวก

โจทก์

นาย ไพโรจน์ หรือป๊อป ใจเที่ยง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 216, มาตรา 218 วรรคสอง

ข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก25ปีศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา218วรรคสอง ฎีกาว่าการกระทำผิดของจำเลยเป็นการกระทำที่อุกอาจและจำเลยให้การรับสารภาพเพราะจำนนต่อพยานหลักฐานมิได้ให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษเป็นการโต้แย้งดุลพินิจการ รับฟังพยานหลักฐานและ ดุลพินิจการกำหนดโทษของศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยแก้ฎีกาว่าจำเลยกระทำผิดโดยบันดาลโทสะมิได้มีเจตนาทำร้ายโจทก์ร่วมจำเลยสำนึกผิดแล้วขอให้ลดโทษจำเลยอีก5ปีเป็นการขอให้ศาลฎีกาพิพากษานอกเหนือคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต้องทำโดยยื่นคำฟ้องฎีกาจะขอมาในคำแก้ฎีกาไม่ได้

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ ลงโทษ จำเลย ตาม พระราชบัญญัติ อาวุธปืนเครื่องกระสุน  
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ สิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72  
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80,60, 91, 32, 33

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ระหว่าง พิจารณา นางสาว กัญทิมา วีรพันธ์ บุตร ผู้ตาย ทั้ง สอง และ นางสาว  
บังอร เจริญภูมิ ผู้เสียหาย ยื่น คำร้องขอ เข้าร่วม เป็น โจทก์ ศาลชั้นต้น อนุญาต

ศาลชั้นต้น พิจารณา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืน  
เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา  
7, 72 (ที่ ถูก มาตรา 72 วรรคสาม )ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 60,  
91, 32, 33 การกระทำความผิด ของ จำเลย เป็น ความผิด หลายกรรม ให้ เรียง  
กระหนง ลงโทษลงโทษ จำเลย ฐาน มี อาวุธปืน และ เครื่องกระสุนปืน โดย ไม่ได้ รับ  
อนุญาตจำคุก 1 ปี ลงโทษ ฐาน ฆ่า ผู้อื่น โดย เจตนา จำคุก ตลอด ชีวิต ลดโทษให้  
จำเลย กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลงโทษ ฐาน มีอาวุธปืน และ  
เครื่องกระสุนปืน โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต จำคุก 6 เดือนฐาน ฆ่า ผู้อื่น โดย เจตนา  
เปลี่ยน โทษ จำคุก ตลอด ชีวิต เป็น จำคุก 50 ปีลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ลงโทษ จำเลย  
ฐาน นี้ 25 ปี รวม จำคุก จำเลย มี กำหนด25 ปี 6 เดือน

โจทก์ร่วม ทั้ง สอง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิจารณายืน

โจทก์ร่วม ทั้ง สอง ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า เฉพาะ ข้อหา ความผิด ฐาน ฆ่า ผู้อื่น ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น และ ให้ ลงโทษ จำคุก จำเลย เกินกว่าห้า ปี จึง ต้องห้าม มิให้ โจทก์ ฎีกา ใน ปัญหาข้อเท็จจริง ตาม ประมวล กฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคสอง ที่ โจทก์ร่วม ทั้ง สองฎีกา ว่าการ กระทำ ผิด ฐาน ฆ่า ผู้อื่น ของ จำเลย เป็น การกระทำ ที่ อุกอาจและ จำเลย ให้การรับ สารภาพ เพราะ จำนน ต่อ พยานหลักฐาน มิได้ ให้ ความรู้แก่ ศาล อันเป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณา ไม่เป็นเหตุ บรรเทา โทษขอให้ แก่ โทษ ใน ความผิด ดังกล่าว ของ จำเลย เป็น ลงโทษ ประหารชีวิตโดย ไม่มี เหตุบรรเทาโทษ นั้น เป็น การ โตแย้ง ดุลพินิจ ใน การ รับฟังพยานหลักฐาน และ ดุลพินิจ ใน การ กำหนด โทษ ของ ศาลอุทธรณ์ ซึ่ง เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกา ของ โจทก์ร่วม ทั้ง สอง จึง ต้องห้าม ตาม บท กฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย ให้ ส่วน ที่ โจทก์ร่วม ทั้ง สอง ฎีกา ว่าการกระทำ ของ จำเลย เป็น การกระทำ ความผิด ฐาน ฆ่า ผู้อื่น โดย ไตร่ตรองไว้ ก่อน นั้น ก็ เป็น เรื่อง ที่ โจทก์ มิได้ กล่าว ใน ฟ้อง และ ประสงค์ จะ ให้ลงโทษ มา แต่ ศาลชั้นต้น จึง เป็น ข้อ ที่ มิได้ ยกขึ้น ว่า กัน มา แล้ว โดย ชอบใน ศาลชั้นต้น และ ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย ให้ เช่นกันและ ที่ จำเลย แก่ ฎีกา ว่าการ กระทำ ของ จำเลย เกิดจาก การ บันดาลโทษจำเลย มิได้ มี เจตนา ทำร้าย โจทก์ร่วม ที่ 2 จำเลย สำนึก ใน ความผิด แล้วขอให้ ศาล ลดโทษ ให้ จำเลย อีก 5 ปี นั้น เป็น การ ขอให้ ศาลฎีกา พิพากษานอกเหนือ คำพิพากษา ศาล อุทธรณ์ จำเลย ต้อง กระทำ โดย ยื่น คำฟ้อง ฎีกาจะ เพียงแต่ ขอ มา ใน คำ แก่ ฎีกา หาได้ไม่ ศาลฎีกา ไม่รับ วินิจฉัย

พิพากษายก ฎีกา ของ โจทก์ร่วม ทั้ง สอง

(สละ เทศร่ำพรรณ-บุญศรี กอบบุญ-โกษา ปิยสิรานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ